

Arquitectura de la Seguridad: Ley Orgánica de la Defensa Nacional

Descodificando el mando, la estructura y las misiones de las Fuerzas Armadas (LO 5/2005 y Art. 8 CE).

Manual de Síntesis Estratégica | Edición Actual



El Modelo Clásico (Ley 1980)

El Ecosistema Global (Ley 5/2005)

Amenazas

Conflictos convencionales
de bloques.



**Terrorismo internacional, ciberamenazas
y crisis globales y asimétricas.**



Estructura de la Fuerza

Ejército de reemplazo
(servicio militar obligatorio).

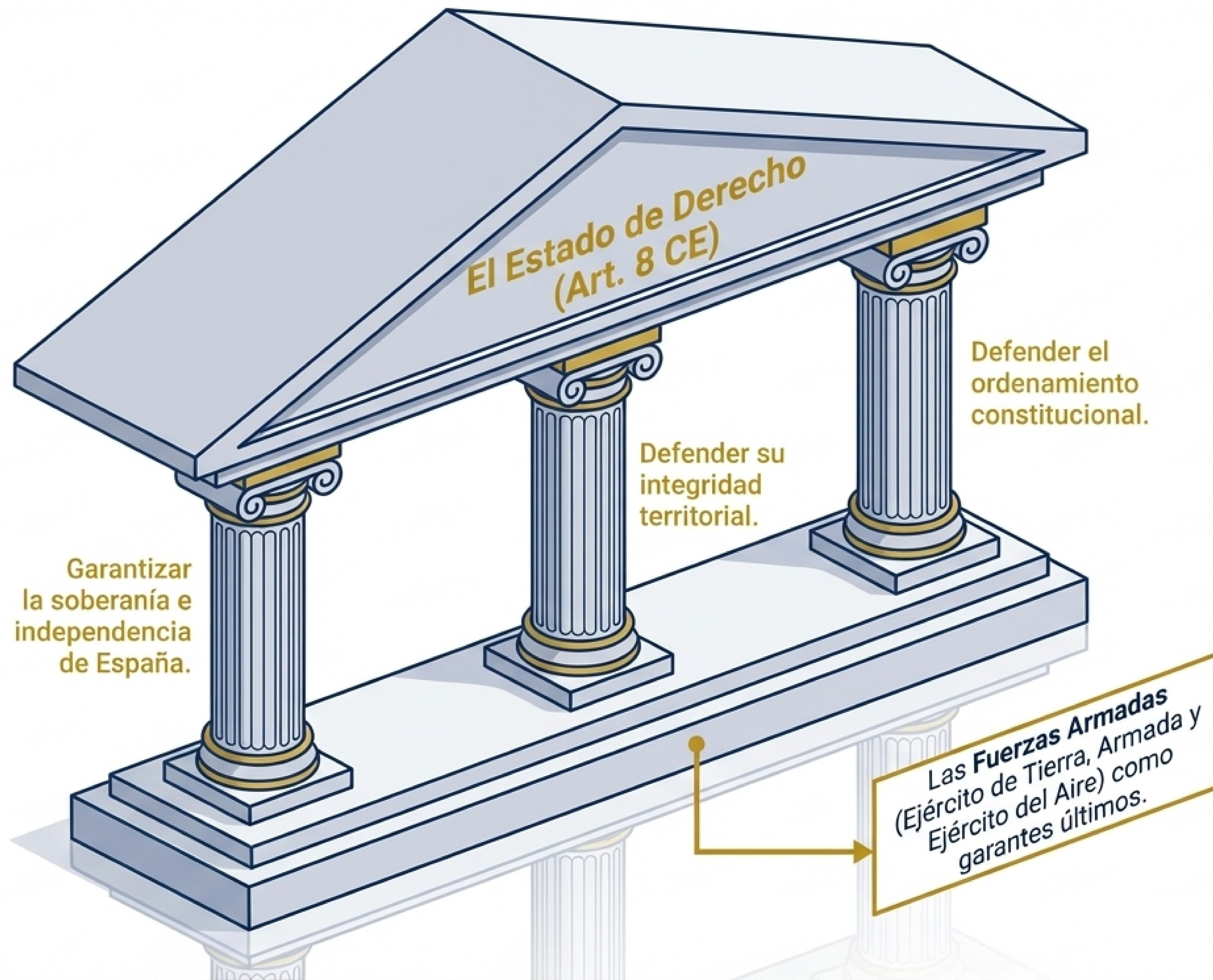
**Fuerza 100% profesional, modular e
interoperable.**

Radio de Acción

Defensa estrictamente
territorial.

**Proyección internacional, integración
OTAN/UE y misiones de paz.**

**La Ley 5/2005 no solo adapta la defensa a la Constitución democrática moderna,
sino que redefine la seguridad como un ecosistema dinámico y global.**



El Estado de Derecho
(Art. 8 CE)

Garantizar
la soberanía e
independencia
de España.

Defender su
integridad
territorial.

Defender el
ordenamiento
constitucional.

Las **Fuerzas Armadas**
(Ejército de Tierra, Armada y
Ejército del Aire) como
garantes últimos.

La Figura de la Corona

Art. 62.h:
Mando Supremo
Honorífico.

Art. 97:
La dirección
ejecutiva real de
la política militar
reside
exclusivamente
en el Gobierno
democrático.

Las Cortes Generales (Poder Legislativo)



Rol autorizador. Aprueba presupuestos, controla la acción del gobierno y autoriza despliegues internacionales previos.

El Gobierno & El Presidente (Poder Ejecutivo)



Determina la política de defensa. El Presidente asume la dirección estratégica, gestiona crisis y ordena misiones.

El Ministro de Defensa



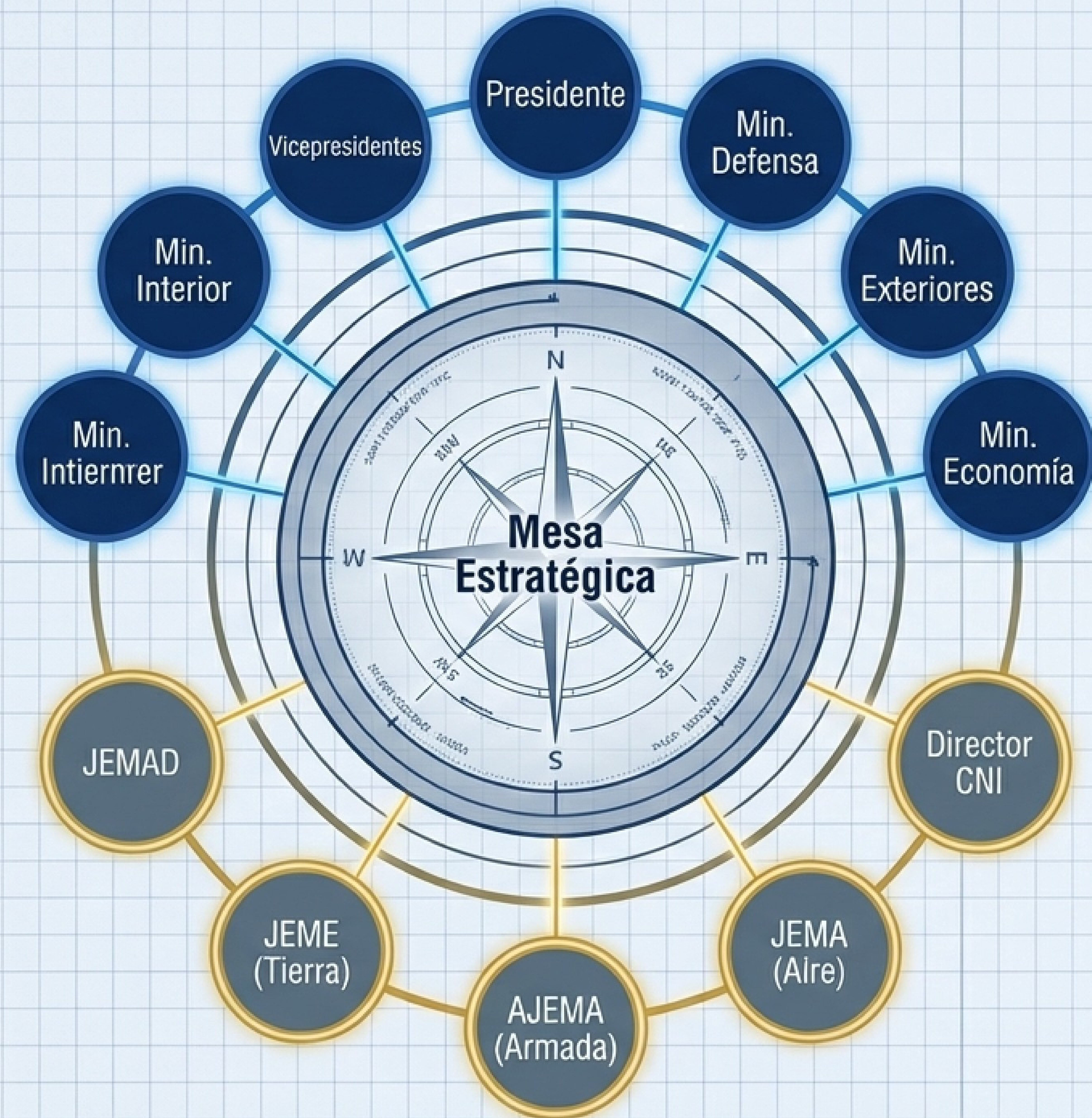
Ejecuta la política de defensa. Dirige la administración militar y actúa como interlocutor principal.

Las Fuerzas Armadas (Ejecución Operativa)



Mando orgánico y operativo subordinado estrictamente al poder civil.

La primacía civil es absoluta: la política militar es estrictamente un instrumento de la política exterior y de seguridad del Gobierno.



Funciones Clave del Consejo de Defensa Nacional (Art. 8)

- ✓ - Asistencia directa al Presidente en gestión de crisis.
- ✓ - Dirección de conflictos armados.
- ✓ - Emisión de informes sobre grandes directrices de defensa.

Nota: Funciona en Pleno o como Consejo Ejecutivo según la gravedad.



El Puente Cívico-Militar (Art. 9): El Ministerio integra a las Fuerzas Armadas para vertebrar la ejecución eficaz de la política de defensa, evitando la duplicidad civil-militar.

Paradigma Pre-2005

Cada ejército
operaba con
misiones separadas.

Estructura de Silos
aislados.

**Ejército
de Tierra**

**Ejército
del Aire**

**Acción
Conjunta**
(Entidad Única)

Armada

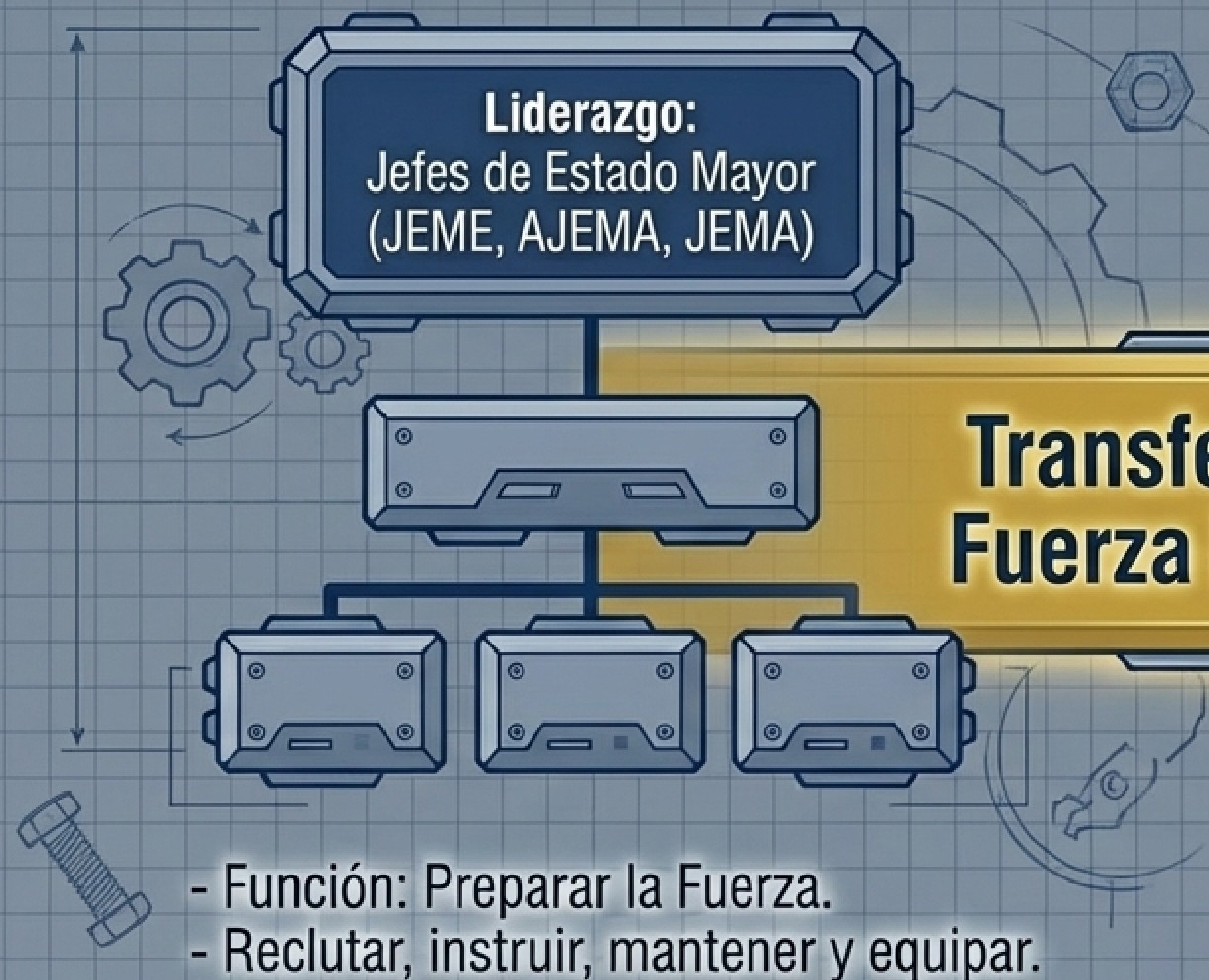
Ley 5/2005 (Art. 10)

Las Fuerzas Armadas
son un **conjunto
integrador**.

Maximiza
capacidades mediante
**modularidad e
interoperabilidad**.

El empleo operativo
es invariablemente
unificado.

Vía Orgánica: La Fábrica



Generan la capacidad operativa.

Vía Operativa: El Despliegue



Consumen la capacidad operativa.

Brazo Ejecutor

Mando de Operaciones (MOPS), Inteligencia Militar (CIFAS), y Mando Conjunto del Ciberespacio.



JEMAD

Jefe de Estado Mayor de la Defensa

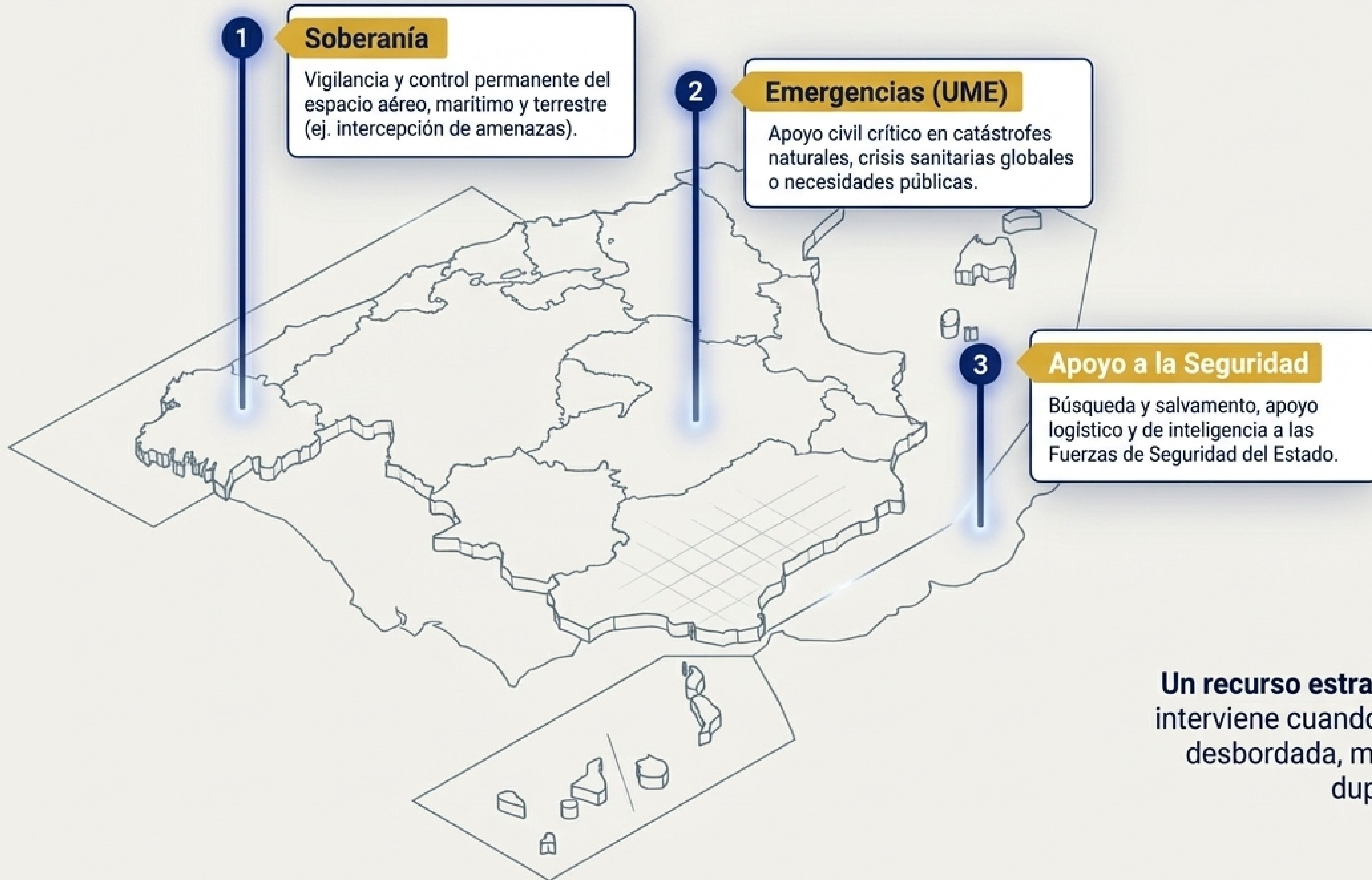
Conducción Estratégica

Auxiliar táctico primario del Presidente y del Ministro de Defensa. Asegura la eficacia operativa total.

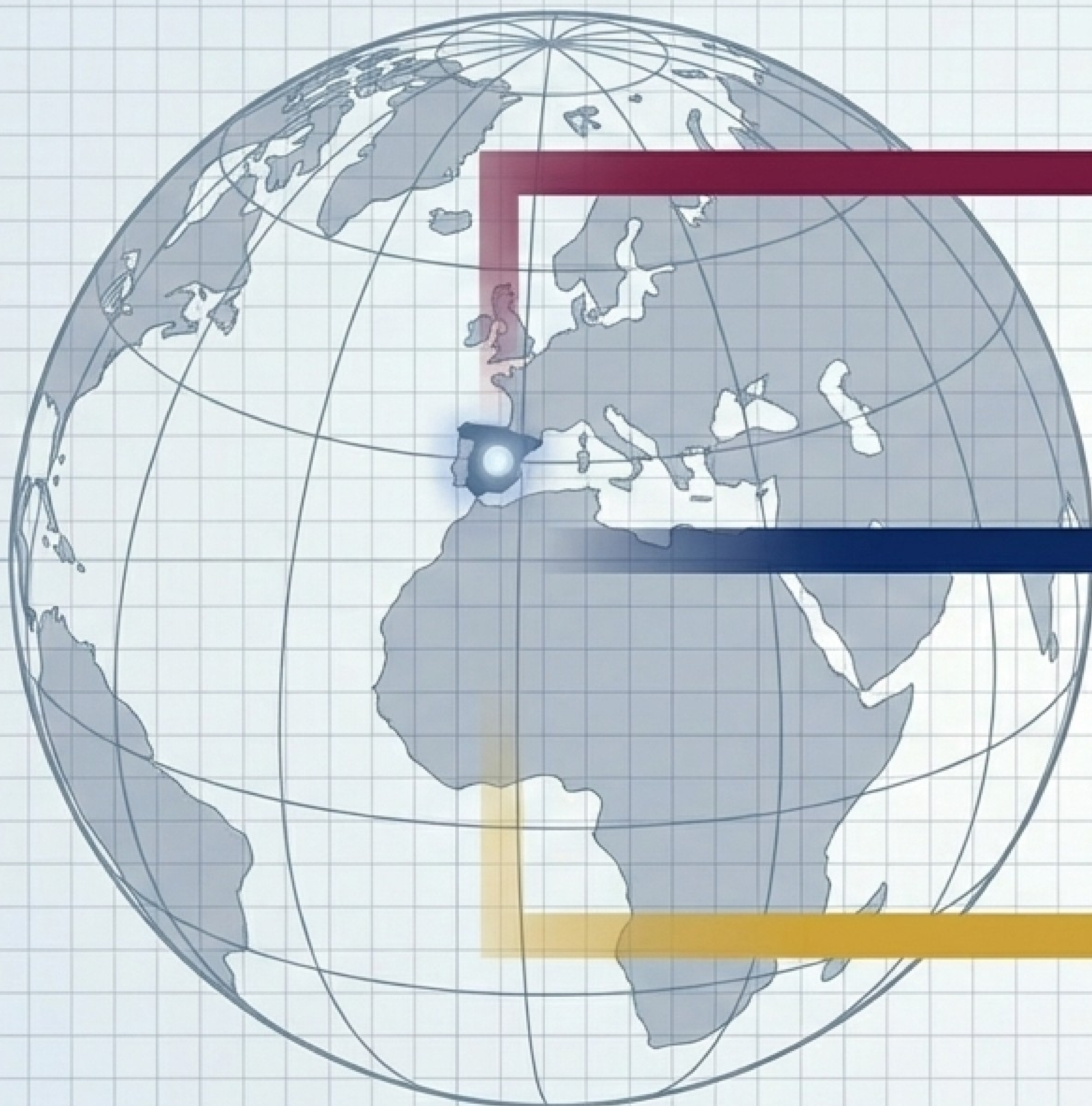
Diplomacia Militar

Ejerce la representación militar nacional ante organismos internacionales (OTAN, UE).

El JEMAD coordina a los tres Jefes de Estado Mayor para alinear la preparación con las necesidades reales de despliegue.



Un recurso estratégico complementario:
interviene cuando la capacidad civil se ve desbordada, maximizando el apoyo sin duplicar estructuras civiles.



Seguridad Colectiva

Defensa mutua bajo el paraguas de la OTAN (Artículo 5).

Estabilización y Paz

Misiones bajo bandera de la ONU o la Unión Europea. Reconstrucción, mantenimiento de paz y ayuda humanitaria en zonas de crisis.

Operaciones de Evacuación (NEO)

Rescate de residentes españoles en el extranjero cuando inestabilidades graves pongan en riesgo su vida o intereses.

Propuesta de Despliegue Militar en el Exterior

¿Petición expresa del país anfitrión o Resolución ONU/OTAN/UE?

Sí

¿Fin exclusivamente defensivo, humanitario o de estabilización de paz?

Sí

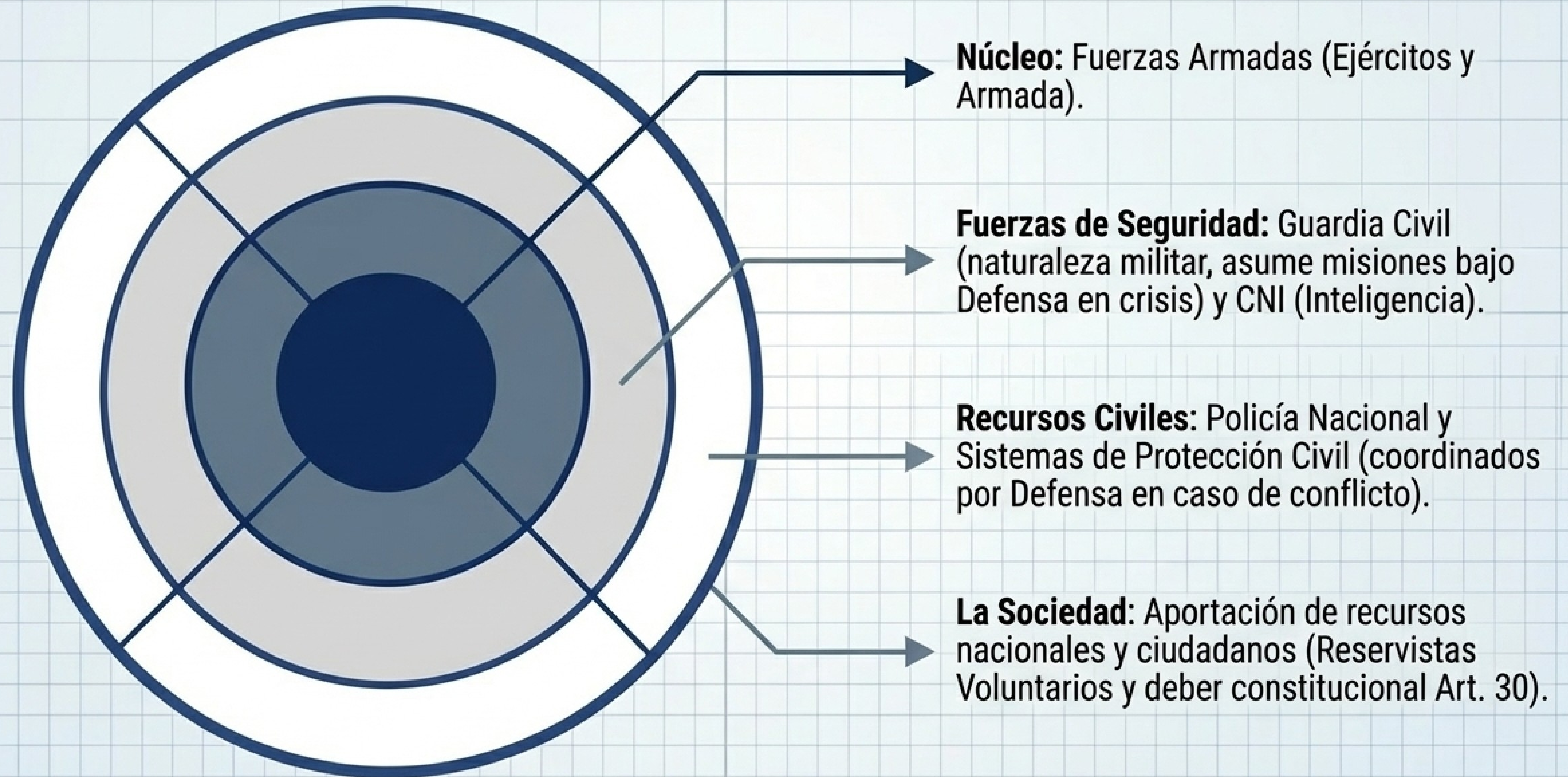
¿Es acorde a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional?

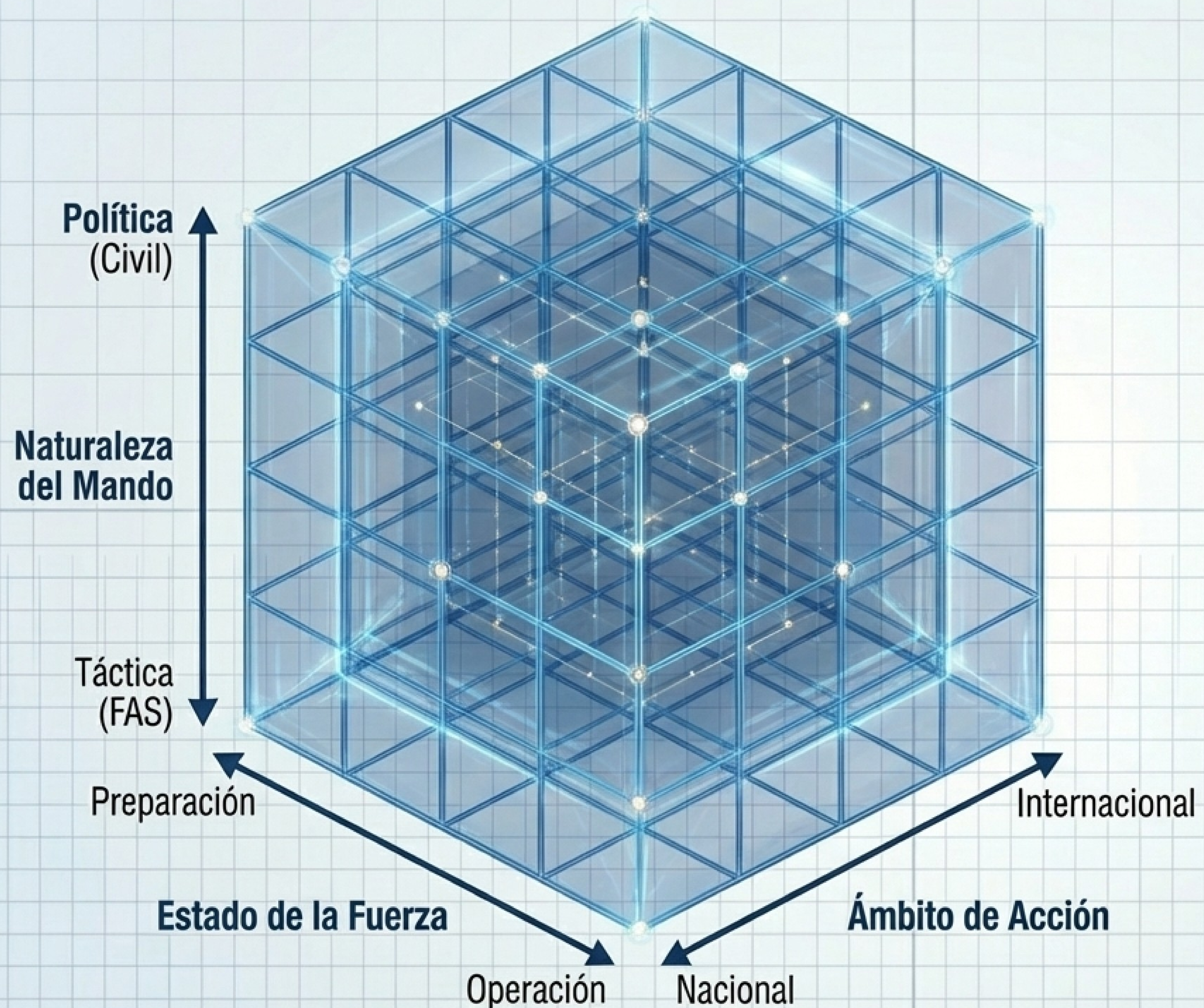
Sí

Autorización Previa del Congreso de los Diputados

Excepción: En casos de urgencia extrema, despliegue inmediato con exigencia de justificación parlamentaria a posteriori.

El Ecosistema de Seguridad Ampliado (Título V)





El Modelo Integral de Defensa 3D

La Defensa Nacional no es estática. Es un mecanismo de relojería colaborativo. La Ley 5/2005 integra perfectamente la voluntad política democrática con la máxima eficacia operativa conjunta.



El Mandato Final: La Cultura de Defensa (Art. 31)

El Ministerio de Defensa y los poderes públicos tienen el mandato de promover que la sociedad española conozca, valore y se identifique con el esfuerzo solidario de sus Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas modernas en España no son un fin en sí mismas. Son el instrumento definitivo y solidario para proteger el Estado Social y Democrático de Derecho, salvaguardar los intereses nacionales y proyectar estabilidad en el mundo.